

עין משפט
גזר מצוה

ה א ב מ"י פ"ו מה' גירושין הל' יג סמג ענין ג טוש"ע אה"ע סי' קמב סעיף טו:
ו ג מ"י פט"ו מה' שבת הל' טו טוש"ע א"ח סי' שסב סעי' ג וסי' שעב סעי' ו:

ז ד מ"י פ"ו מה' ברכות ה"ן פ"א מהלכות מנאקות הלכה ח סמג ענין כו טוש"ע א"ח סי' קס

ח ה מ"י שם סמג (סס) טוש"ע א"ח סי' קנט סעיף יח:

ט ו מ"י שם הלכה י סמג שם טוש"ע א"ח סימן קסב סעיף ג:

פסקי ר"ד

דאיכא דתרי פסול גזרחו דבדי רב חסדא דאע"ג דהוה חציו בתקון חכמים וחציו בקיום שטרות כשר הוא אלא אמר רבא אפי' הוא ואחר מעידים על חתימת ידי שני פסול מ"ט דילמא אתי לאיחלופי בקיום שטרות בעלמא וקנפיק נבי רבצא דממונא אפומא דחד שהאי פ"י שנים חתומים על השטר ומת' א' מהן ובא זה ואמר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבירי ואמרנין התם בפ"ב דכתובות דנאמן אדם לומר זה כתב ידי אבל אינו נאמן לומר זה כתב ידו של חבירי אלא צריכים שנים להעיד על כתב ידו של חבירו ועכשיו אם נצטרף א' מן השוק עמו להעיד על כתב ידי של חבירו אע"פ שיש עליה שני עדים פסול משום דנפיק כולה ממנוא נכי ריבצא אפומא דחד חסדא כשצאומרו זה התם ידי נאמן וקיים חצי המנה שבשטר וכשמצטרף עם א' מן השוק להעיד על כתב ידו של עד שני נמצא שאותו חצי המנה ההלוי על עד שני של שטר יוצא על ידי שני וחציו על ידי עד של שוק ורחמנא אמרה ע"פ שנים עדים יקום דבר דמשמע חצי דבר על פי זה וחצי הוא על פי זה הלכך פסול ואין לו תקנה עד שיעידו שנים מן השוק על כתב ידי שני ולא יצטרף הוא עם אחר והכי נמי גבי גט כשאומר בפני נחתם חציו קיים ועד א' שבגט נחתם הגט על פי דהימננה רבנן כבי תרי וכשמצטרף עם אחר להעיד על חתימת השני אע"פ שאותו העד אינו צריך לו והשלוח נאמן אלא כיון שמצטרף עמו אי מבשירי' ליה אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא דלאו מחימין איהו (שליחות) בלחודיה עד שיצטרף אחר עמו כדאמרי' מתקף לה רב אשי ומי איכא מידי דאילו מסיק איהו בכוליה דבוריה כשר והשתא דאיכא א' בהדיא פסול פ"י התם בקיום שטרות לא היה כשר הוא לבדו והוה צריך להצטרף אותו של שוק מ"ה פסול אבל הכא דהוה השלוח נאמן על שני העדים מה מוריד ולא גזרו האי אטו שטרות דעלמא דלא מהימן בתלחודיה ונדרחו גם דברי רבא אלא אמר רב אשי אפי' אמר אני עד שני פסול מ"ט אי כולו בקיום שטרות או כולו בתקון חכמים פ"י כיון שאין כזא ע"א אלא השליח לבדו אימתי הימננה רבנן כבי תרי בשמעיד על כל החתימה אבל השתא דאמר אני הוא עד שני נתקיימה חתימתו על פי מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא וכיון דחתימתו נתקיימה בקיום שטרות דעלמא צריך שתתקיים עם חתימת השני בקיום שטרות דעלמא בשני עדים ולא על פי חתקון חכמים דאו כולו בקיום שטרות או כולו בתקון חכמים שלא תקנו חכמים לחצאין וק"ל כרב אשי שלא נדרח דבריו:
אמר רב חסדא גירוז חמשה ומחיצה חמשה אין מצטרפת

טו:

אני הוא **עד שני פסול**. וא"ת^א ומי איכא מידי דאילו אמר בפני נחתם כשר ומשום דלומר אני הוא עד שני פסול^ב ונראה לר"י כמו שאומר בירושלמי [פ"ג ה"ח]^א דכי אמר אני הוא עד שני נעשה כנוגע בעדותו דנראה דלכך צא להעיד על עדות חתימתו וא"ת וכיון דטעמא משו"ה הוא למה ליה למימר משום או כולו בקיום הגט כו' וי"ל משום דלאו טעמא גמור הוא זה אי לאו טעמא דלא כולו בקיום הגט דאין זה נוגע בעדות ממש:

גידוד חמשה ומחיצה חמשה בו'.

פ"י בקונטרס^א אס היה חריץ עמוק חמשה והקיפוחו מחילה חמשה אין מצטרפין להיות תוכו רשות היחיד וקשה לר"ת דלומר בשבת צפרק הורק (דף נט.) וצ"פ בתרא דעירובין (דף נט:) דבור וחוליותו מצטרפין לעשרה ואע"פ שזה גזובה וזה צעומק ועוד דלומר פרק כל גגות (שם דף נג:) צהדא גבי שתי תצרות זו למעלה מוזה^ג ויש גידוד חמשה ומחילה חמשה דמודה רב חסדא בתחמונה הואיל ורואה פני עשרה דמערבת שנים ולא אחד וי"ל דלענין צ' תצרות זו למעלה מזה איירי הכא ולגבי עליונה לענין עירוב כדמוכח פ' כל גגות (שם נג:) א"נ לענין תל צרה"ר גזזה חמשה והקיף על גביו מחילה חמשה דלא חשיב רה"י לענין שבת וא"ת והשכז רה"י מטעם דאי צני מנח עליה ומשמש כדלומר צפרק חלון (שם עה.) גבי^ד מילאו כולו ביתדות^ה וי"ל דמייירי^ו ברחצ הרבה^ז דלא שייך^ח מנח עליה מדיי אלא דצבז כר"ו:
הגנומל ידו אחת בנטיילה ואחת בשטיפה בו'. פ"י בקונט' נטל ידו אחת מן הכלי כתיקון חכמים ואחת בשטיפה צנהר צמי סאה וא"ת והיכי פשיט מהכא כי משי חדא ידא והדר משי לאידך דלמלא הכא מיירי עשהה צבת אחת שטיפה לזו ונטילה לזו^י וי"ל דקסבר הש"ס דאין חילוק

דמסתברא דאי צזו אחר זו לא מהני ה"ה דצבת אחת נמי לא מהני אפילו שתימן גנטילה יד זו מכלי זה ויד זו מכלי אחר ורבינו תם גרס על פי המשניות נטל ידו אחת משטיפה אחת ידו טהורה וקפשיט מדקמני ידו טהורה ש"מ דחדא חדא מהניא וה"פ משטיפה אחת שנרץ לשפוך מן הכלי על ידיו צ' פעמים כדמוכח צכמה דוכתי במסכת ידים דנריך מים ראשונים ושניים ועל זה קאלמר ואס נטל ידו אחת משטיפה אחת גדולה שהיא כשמים ידו טהורה כיון שים בשטיפה זו כשיעור מים ראשונים ושניים^א וקא מסיים בסופא שתי ידיו בשטיפה אחת ר"מ מטמא עד שיטול מרביעית אע"ג דכשנוטל צשתי שטיפות לא צני רביעית השתא דליכא אלא שטיפה אחת נריך רביעית בשטיפה זו אצל ידו אחת אין נריך רביעית כי אמו משרי טהרה אלא שתהא אותה שטיפה מרובה כשמים:

הגנוק

מילתא דרצותא וקאלמר הכי לא זו צלצד דלא אסהיד כלל אלא אף זו צפני נחתם חציו פסול:
ה"ג. לדידי לעולם צפני נחתם חציו דמתני' לא איירי לאשמעינן שום רצותא ואי הוה נחית לרצותא הוי תני לה לדידי אלא היא גופה הוא דאשמעינן דקדמני דלא קמסהיד איניש באידך חציו מידי ודקשיא לך אחד אומר צפני נכתב ואחד אומר צפני נחתם מינה שמעינן דכ"ש הא ודאי אי תנייה צרישא מו לא איצטרך למימני הא אצל השתא דמנא הא צרישא מוסף ואומר ולא זו צלצד דליכא סהדותא דאידך חציו אלא אף זו דהאי קא מסהיד אכולה כתיבה והאי קמסהיד אכולה חתימה פסול:
גידוד חמשה. לענין שבת דבעינן מחילה גזובה עשרה או עמוק עשרה לרה"י ואס היה חריץ עמוק חמשה והקיפו מחילה חמשה:
אין מצטרפין. להיות צמוכו רה"י. ואידי דאיירי לעיל צאו כולו בקיום הגט כו' נקט נמי הא:
דקא משו צי תרי מרביעים. והיינו לחלאין דלכל חד פלגא שיעורא:
מרביעים. כלי מחזיק רביעית מלא מים:
ואפי' לשינים. כיון דמעיקרא הוה שיעורא וקאלמו משרי טהרה הכי מפרש בכל הבשר (חולין קז.):
דמשי חדא ידיה. והדר משי לאידך:
הנוטל ידו אחת. מן הכלי צוריקה על ידיי^א כתיקון חכמים:
ואחת בשטיפה. צנהר צמי סאה:
פלגא פלגא ידיה. עד הפרק הוי מצות נטילה ונטל חצי השיעור מחילה וגנצה וחזר ונטל חצי האחר:
דאיכא משקא עופת. כשחזר ונטל חציו השני לא יגבז הראשון לגמרי דעדיין משקא טופח:

יעשה לו אם יצטרף עם אחד מן השוק עמו להעיד על א' מן העדים לא מעלה ולא מוריד ולא גזרו האי אטו שטרות דעלמא דלא מהימן בתלחודיה ונדרחו גם דברי רבא אלא אמר רב אשי אפי' אמר אני עד שני פסול מ"ט אי כולו בקיום שטרות או כולו בתקון חכמים פ"י כיון שאין כזא ע"א אלא השליח לבדו אימתי הימננה רבנן כבי תרי בשמעיד על כל החתימה אבל השתא דאמר אני הוא עד שני נתקיימה חתימתו על פי מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא וכיון דחתימתו נתקיימה בקיום שטרות דעלמא צריך שתתקיים עם חתימת השני בקיום שטרות דעלמא בשני עדים ולא על פי חתקון חכמים דאו כולו בקיום שטרות או כולו בתקון חכמים שלא תקנו חכמים לחצאין וק"ל כרב אשי שלא נדרח דבריו:
אמר רב חסדא גירוז חמשה ומחיצה חמשה אין מצטרפת

המביא גזר פרק שני גיטין

הוא ואחר. השליח ואחד מן השוק עמו ואס לא היה מעיד עליה אלא השליח לצדו ואפי' אמר יודע אני היה כשר אצל עכשיו שהיה אחר עמו פסול:
אפי לאיחלופי צקיום שטרות דעלמא. כגון שנים החתומים על השטר ומת אחד מהם וצא זה ואמר זה כתב ידי

וזה כתב ידו של חברי ונצטרף אחד מן השוק עמו להעיד על כתב יד המת אמרינן צפרק צ' דכתובות (דף כה.) דאינו קיום עד שיהו צ' מן השוק מעידין על חותם המת דל"כ נפיק תלתא רביעי דממונא אפומא דחד דקי"ל (שם) נאמן אדם לומר זה כתב ידי הרי חצי עדות ואס צא להצטרף להעיד על חותם חצירו עס אחר הרי ג' רביעית העדות על פיו ורחמנא אמר (דברים יז) על פי שנים דמשמע פלגא אפומא דהאי ופלגא אפומא דהאי. וגבי גט נמי אי אמר צפ"ג חציו מהימן כתרי דשליח הוא וצחציו השני הוא מצטרף עם אחר לקיימו צתורת שאר קיומי שטרות והכא גבי גט לא חיישינן לה דהא צללו אחר הוי מתכשר אפומיה דהימנוה רצנן כתרי אלא משום גזירת שאר שטרות הוא:
ניי ריבעא דממונא. כל המומן יוצא על פי חסר רביע:
אני הוא עד שני. היינו קיום הגט כשאר שטרות דאדם מעיד זה כתב ידי:
אלא. לאו על כרחיך משנה יתירה דנקט רצותא אחא לאשמעינן מאי דלא אשמעינן בחדא אומר צפני נכתב ואחד אומר צפני נחתם והיכי דמי כגון דצחציו השני יש עדות דרצבא או דרצב אשי ולאפוקי מדרצ חסדא דכיון דמתני' משום רצותא אחא ולא פירש מאי רצותא אחא לאשמעינן על כרחיך אי אחת רשאי לתפוס המרובה כגון דרצ חסדא אלא רצותא זוטרתי כגון דרצא ורצ אשי דהא לא שמעת מינה רצותא אלא משום דמשנה יתירה היא וכי משמע לן אפי' רצותא זוטרתי מו לאו משנה יתירה היא ואי הא דרצ חסדא הוה משמע לן פרושי קמפרש לה. וא"ת לאפוקי נמי מדרצא ולא אשמעינן אלא הא דרצ אשי דהיא זוטרא דרצא נמי לא עדיפא מינה דהא בשאר שטרות^א נמי נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד הילכך צגט נמי שייך למפסל משום שאר שטרות דלא ליחלוף. והא דלא גזרי' צשליח לחודיה כי אמר צפני נכתב ונחתם אהא עבדי רצנן היכיכא דלאצרכוה לאסהדיי אכתיבה משום שאר שטרות דלא ליחלוף. והא וכדלמרינן צפירקא קמא (לעיל דף ג.) אמר לך **רב חסדא ולטעמין**. דבעית למימר דמתני' לאשמעינן רצותא אחא ומדלג פירש^ב ידיה ש"מ לא סבר לה:
צפני נכתב אצל לא צפני נחתם. מאי אשמעינן השתא צפני נכתב כולו צפני נחתם חציו פסול הכא דלא מסהיד כלל מייבעיא אלא על כרחיך תשני דמתני' כל חדא לא אשמעינן אלא היא גופה מאי דתני צה. ודקשיא לך ליתני צתריימת וכ"ש קמיימת לא זו אף זו קתני ואורחא דמנא דנקיט צרישא מילתא דפשיטא והדר מוסף עלה

טהורות לחצאין הי"ד אילימא דקמפו בי תרי מרביעית (נפקות) [והא נתן] מי רביעית נוטלין מהן לידים לאחד ואפי' לשנים פ"י פחות מרביעית הלזא אין נוטלין מהן לידים שאין בהן שיעור אבל אם היו רביעית ונטל מהן א' ונשתירו מהן נוטל מהן גם השני כדמפרש טעמא בפ' כל הבשר דמשרי טהרה קאתו אלא דקמשי חזא [חזא] ידיה והנתן הנוטל ידו א' וא' בשטיפה ידיו טהורות פ"י אחד נוטל בוריקת כולו כתיקון חכמים וא' בשטיפה ב' סאה ידיו טהורות דכל חזא וחדא חשיבא באנפי נפשה וה"ה נטל ידו אחד ונגבה וחזר ונטל ידו אחרת טהורות אלא דקמשי פלגא פלגא ידיה (על) מצות נטילה עד הפרק^א ונטל חצי הפרק (ס"א איננו) ונטל חצי הפרק תחילה ויגביב (ס"א איננו) וחזר ונטל חצי האחר אמר דברי ר' ינאי אין ידים טהורות לחצאין. לא צריכא דאיכא משקה טופח וכי

מסורת הש"ס

א) ואריות ג. וש"נ,
ב) נערוזין נג:] א. שם,
ד) מיר לת. ידים פ"א מ"א חולין קז. ע"ש,
ה) [לגבי רש"י צ"ל והתניא אצל לגי י"ת שפיר גרסינן והתנן דהך דנטל ידו אחת משטיפה אחת כי היא משנה א פ"ב דידים,
ו) ידים פ"ב מ"א,
ז) תיבת נמי נמתק. רש"ש,
ח) בדפ"ר דידך,
ט) וידו רש"ש.

הגהות הב"ח

א) תרי"ה גידוד כי אס היה חריץ. נ"ב ע"י סוכה ד ע"צ מ"ה פחות שהאריכו פוה:

מוסף רש"י

גידוד חמשה ומחיצה חמשה. חלר שקרקעימה גבוה חמשה טפחים והסופו על אומו גובה מחילה חמשה (נערוזין צג.) מרביעית נוטלין לידים לאחד ואפילו לשנים. ואע"ג דלית צהו כדי רביעית לגבי הואיל ולכאון הוה כדי שיעור נטילה (מיד דח.).

מוסף תוספות

א. לרב אשי גופיה איכא למפרך כפיריכה. רש"י.
ב. דהאי לישנא עדיף מבפני נחתם שהווי מועיל אף בשאר שטרות, ועוד אין לך בפני נחתם גדול מזה שהחי הוא בעצמו חתם. מוס' הא"ש. ג. ה' טוחמס. מוס' הא"ש.
ד. עמוד ברה"י גבוה י' ורחב ד' ונעץ בו יתד כל שהוה, מצוטט, ואם. מוס' סוכה ד: ד"ה פחות.
ה. חשיב כולו רה"י הואיל ואי בעי מנח ל"י מידי ומשמשש. שם.
ו. בתל שהוא. שם. ז. ב"י אבות או כבי כעין חציר. שם.
ח. להחשיבו רשות היחיד מטעם דאי. שם.
ט. כעין עמוד ורחב ד'. שם.
י. אבל בזה אחר זו לא. ריטב"ו. יא. אע"פ שאין בהם רביעית כיון דאתו משירי טהרה. מוס' הא"ש ומוס' חולין קז. ד"ה דלא.

פסקי ר"ד (המשך)

עד שיהו או כולו בגירוד או כולו במחיצה פ"י לעניין שבת בעי' מחיצה גבווה עשרה או עמוקא עשרה לרה"י ואם היה חריץ עמוק חמשה ודיקפו מחיצה גבווה חמשה אין מצטרפת להיות בתוכו רה"י אלא כרמילת הוה ואין מטלטלין בו אלא בארבע:
דרש מרימר גירוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפת ופסק תלמודא והלכתא מצטרפת והכי נמי אמר בפרק הוורוק אמר ר' יוחנן בור וחוליותו מצטרפת:
בעי אילפא ידים טהורות לחצאין או אין

טהורות לחצאין הי"ד אילימא דקמפו בי תרי מרביעית (נפקות) [והא נתן] מי רביעית נוטלין מהן לידים לאחד ואפי' לשנים פ"י פחות מרביעית הלזא אין נוטלין מהן לידים שאין בהן שיעור אבל אם היו רביעית ונטל מהן א' ונשתירו מהן נוטל מהן גם השני כדמפרש טעמא בפ' כל הבשר דמשרי טהרה קאתו אלא דקמשי חזא [חזא] ידיה והנתן הנוטל ידו א' וא' בשטיפה ידיו טהורות פ"י אחד נוטל בוריקת כולו כתיקון חכמים וא' בשטיפה ב' סאה ידיו טהורות דכל חזא וחדא חשיבא באנפי נפשה וה"ה נטל ידו אחד ונגבה וחזר ונטל ידו אחרת טהורות אלא דקמשי פלגא פלגא ידיה (על) מצות נטילה עד הפרק^א ונטל חצי הפרק (ס"א איננו) ונטל חצי הפרק תחילה ויגביב (ס"א איננו) וחזר ונטל חצי האחר אמר דברי ר' ינאי אין ידים טהורות לחצאין. לא צריכא דאיכא משקה טופח וכי

^א נראה דצ"ל ונטל חצי הפרק ויגבז וחזר ונטל חצי האחר וכי.